

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 527/2530 พนักงานอัยการ ประจำศาล คดี เด็ก
และ เยาวชน จังหวัด เชียงใหม่

โจทก์

เด็ก ชาย จีระเดช ปาวิ น

จำเลย

พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.2494 มาตรา 24 ทวิ

จำเลยเป็นเยาวชนถูกจับกุมในคดีอื่น ภายหลังพนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อหา
ในคดีนี้ให้จำเลยทราบ โดยจำเลยถูกควบคุมตัวระหว่างสอบสวนในคดีอื่นมาโดย
ตลอด ดังนี้ การคำนวณระยะเวลาในการให้พนักงานสอบสวนส่งสำนวนไปยัง
พนักงานอัยการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลคดีเด็กและเยาวชนภายใน 30 วัน มิฉะนั้นต้องขอ
ผิดฟ้องต่อศาลในคดีนี้จึงยังไม่เริ่มต้นนับ.(ที่มา-สงเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดฐานลักทรัพย์จากรยานยนต์หรือมิฉะนั้นก็รับรถ
จากรยานยนต์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ โดยรู้อยู่แล้วว่า
เป็นของโจรเจ้าพนักงานจับจำเลยได้ในคดีอื่น ภายหลังแจ้งข้อหาคดีนี้ให้ทราบจำเลย
เป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 34/2529 ของศาลชั้นต้นขอ
ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334, 335, 357พระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2525มาตรา 11 ให้นับโทษจำเลย
ต่อกับโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 34/2529 ของศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วเห็นว่า โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยเกิน 30 วันนับแต่วัน
จับกุมโดยมิได้ขอคัดฟ้อง อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและ
เยาวชนพ.ศ.2494 มาตรา 24 ทวิ จึงมีคำสั่งไม่รับฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยโดยมติที่ประชุมใหญ่ว่า 'โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยมิได้ถูก
จับกุมในคดีนี้ แต่ถูกเจ้าพนักงานจับกุมในคดีอื่น หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจึง
แจ้งขอให้จำเลยทราบระหว่างสอบสวนจำเลยถูกควบคุมตัวในคดีอื่นตามคำ
บรรยายฟ้องของโจทก์การนับระยะเวลาตามมาตรา 24 ทวิแห่งพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีเด็กและเยาวชนพ.ศ.2494 จึงยังไม่เกิดขึ้น การฟ้องคดีนี้จึงไม่อยู่ใน
บังคับของมาตรา 24 ทวิและมาตรา 24 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็ก
และเยาวชนพ.ศ.2494 ที่ศาลล่างทั้งสองไม่ประทับฟ้องโจทก์นั้นไม่ต้องด้วยความ
เห็นของศาลฎีกา'

พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นประทับ
ฟ้องโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป.

(ยรรยง อิทธิพงษ์-อภินัย ปุષปาคม-ไพจิตร วิเศษโกสิน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ